TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIA Y USO

EvaIA — Asistente de inteligencia artificial de ejecución local

Estos Términos y Condiciones (los «Términos») regulan la licencia, instalación y uso de EvaIA, asistente de inteligencia artificial desarrollado por CDH Maker que funciona en el equipo del usuario, con reconocimiento de voz, respuesta hablada, visión por cámara, memoria en una base de datos local y un avatar animado propio. Al instalar, activar o usar EvaIA, el usuario («el Licenciatario») acepta estos Términos (Ley 527 de 1999).

1. Identificación

Licenciante	Henry Taborda, quien opera bajo la marca CDH Maker («CDH Maker») C.C./NIT: _____ documento o NIT
Domicilio	Medellín, Antioquia, Colombia · _____ dirección de notificaciones
Contacto	cdhmaker@gmail.com · Tel./WhatsApp: _____ teléfono

2. Procesamiento local

> **EvaIA procesa la información en el equipo del Licenciatario.** La voz, las imágenes de la cámara, las conversaciones y la memoria del asistente se procesan y almacenan localmente, y no se envían a servidores de CDH Maker ni a servicios de inteligencia artificial en la nube, salvo que el Licenciatario active de forma expresa una función que lo requiera y que se le informe previamente. CDH Maker no tiene acceso a esa información.

En consecuencia, el Licenciatario es quien controla la información que EvaIA procesa y es responsable de protegerla: de la seguridad física y lógica de su equipo, de sus copias de respaldo y de su eliminación.

3. Licencia

1. CDH Maker concede al Licenciatario una licencia de uso _____ personal / empresarial, no exclusiva, intransferible y _____ perpetua / por suscripción de X meses, para instalar EvaIA en hasta _____ número equipo(s), por el valor de _____ valor o «sin costo».
2. El Licenciatario no podrá copiar, distribuir, sublicenciar, alquilar, descompilar ni modificar EvaIA, ni eliminar sus avisos de autoría, salvo lo que permita la ley de forma imperativa.
3. EvaIA puede incluir modelos de inteligencia artificial, bibliotecas y componentes de terceros de código abierto, que se rigen por sus propias licencias, listadas en la documentación del producto. Estos Términos no limitan los derechos que esas licencias otorgan.

4. El avatar, el nombre EvaIA, el software propio y la documentación son de propiedad de CDH Maker, protegidos por la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993.

4. Requisitos técnicos

EvaIA requiere un equipo con las características mínimas indicadas en la documentación: _____, además de micrófono, altavoces y cámara para las funciones correspondientes. El rendimiento y la calidad de las respuestas dependen de la capacidad del equipo. La instalación de los requisitos y de las actualizaciones es responsabilidad del Licenciatario, salvo que contrate el servicio de instalación.

sistema operativo, memoria RAM, GPU, espacio en disco

5. Límites de la inteligencia artificial

El Licenciatario reconoce que:

1. Las respuestas de EvaIA son generadas por modelos estadísticos y pueden ser incorrectas, incompletas, desactualizadas o inventadas, aunque se expresen con seguridad. Deben verificarse antes de usarlas para tomar decisiones.
2. EvaIA no presta asesoría médica, psicológica, jurídica, financiera ni de ningún otro tipo profesional, y no reemplaza a un profesional idóneo.
3. EvaIA no es un sistema de emergencias ni de seguridad. Ante una emergencia, comuníquese con la línea 123 o con las autoridades.
4. El reconocimiento de voz y la visión por cámara pueden equivocarse al interpretar palabras, personas u objetos.
5. EvaIA no debe usarse como única base para decisiones con efectos jurídicos o significativos sobre otras personas, como la contratación, la evaluación de trabajadores o el acceso a servicios.
6. Al ser un sistema local sin conexión permanente, EvaIA puede no conocer hechos recientes.

6. Uso responsable de la cámara y el micrófono

1. El Licenciatario usará la cámara y el micrófono de EvaIA en espacios propios o donde esté autorizado, y no para grabar, vigilar ni identificar a otras personas sin su conocimiento y autorización.
2. Si EvaIA se usa en un entorno empresarial o abierto a terceros, el Licenciatario debe informar a las personas que pueden ser captadas, mediante avisos visibles, y obtener las autorizaciones que exige la Ley 1581 de 2012. Si se configura alguna función de identificación de personas por su rostro o su voz, se trataría de datos biométricos, que son datos sensibles y requieren autorización explícita (artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012).
3. Está prohibido usar EvaIA para fines ilícitos, para suplantar a personas, generar contenido que vulnere derechos de terceros o acceder a información sin autorización.

7. Soporte y actualizaciones

CDH Maker ofrecerá soporte por correo y WhatsApp durante _____ (período de soporte incluido) y podrá publicar actualizaciones. Si para dar soporte el Licenciatario permite el acceso remoto a su equipo, CDH Maker solo accederá a lo necesario, durante la sesión autorizada, sin copiar conversaciones, imágenes ni memoria del asistente, y actuará como encargado de cualquier dato personal que llegue a conocer.

8. Garantía y responsabilidad

CDH Maker garantiza que EvaIA funcionará sustancialmente conforme a su documentación en equipos que cumplan los requisitos técnicos, sin perjuicio de la garantía legal de la Ley 1480 de 2011 cuando el Licenciatario sea consumidor. Fuera de esa garantía, y en la medida permitida por la ley, CDH Maker no responde por las decisiones tomadas con base en las respuestas del asistente, por el uso contrario a estos Términos, por la pérdida de información almacenada en el equipo del Licenciatario ni por fallas de componentes de terceros. La responsabilidad total de CDH Maker se limita al valor pagado por la licencia, salvo dolo o culpa grave.

9. Terminación

La licencia termina si el Licenciatario incumple estos Términos o, en el caso de licencias por suscripción, al vencer el período pagado. Al terminar, el Licenciatario debe desinstalar EvaIA. Los datos locales son del Licenciatario, quien puede conservarlos o eliminarlos borrando la base de datos local según la documentación.

10. Datos personales

El tratamiento de datos personales relacionado con EvaIA se rige por su Política de Tratamiento de Datos Personales (CDH-EVA-PTD).

11. Modificaciones, ley aplicable y vigencia

Las modificaciones de estos Términos se informarán con la actualización correspondiente o por correo, y no afectarán los derechos ya adquiridos sobre licencias pagadas. Se rigen por la ley colombiana; las controversias se resolverán por arreglo directo y, en su defecto, ante los jueces competentes de Medellín, sin perjuicio de los derechos del consumidor. Versión 1.0, vigente a partir del _____ (dd/mm/aaaa).